

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6032/2539

นาง สมจิตต์ เหนือจำทิศ กับพวก
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 865

ป.วิ.พ. มาตรา 138

โรงพยาบาลอุดรธานีได้ถ่ายสำเนาประวัติการรักษาตัวของบ.มอบให้ก.และก.ได้
รายงานแจ้งไปยังสำนักงานใหญ่ของจำเลยที่1เมื่อวันที่16พฤศจิกายน2533ซึ่งตาม
รายงานดังกล่าวระบุว่าจากการตรวจสอบเชื่อได้ว่าบ.มีสุขภาพไม่สมบูรณ์ก่อนทำ
ประกันอย่างแน่นนอนและป่วยเป็นมะเร็งทั้งตามหนังสือบอกกล่าวสัญญาประกันชีวิต
จำเลยที่1ก็อ้างว่าแพทย์เคยวินิจฉัยว่าบ.ป่วยเป็นโรคมะเร็งของท่อน้ำดีจำเลย
ที่1ย่อมมีเหตุควรรู้ได้แล้วว่าบ.เคยป่วยเป็นโรคมะเร็งและเคยได้รับการตรวจรักษา
มาแล้วแต่บ.ปกปิดความจริงดังกล่าวฉะนั้นจึงฟังได้ว่าจำเลยที่1ได้รู้มูลเหตุที่จะบอก
กล่าวสัญญาประกันชีวิตตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายน2533ที่จำเลยที่1ได้รับรายงานของก.
แล้วการที่จำเลยที่1บอกกล่าวสัญญาประกันชีวิตในวันที่19มิถุนายน2534จึง
เกิน1เดือนนับแต่วันที่จำเลยที่1รู้มูลเหตุที่จะบอกกล่าวได้จำเลยที่1จึงต้องแก้คดีตาม
คำทำ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดมีวัตถุประสงค์ในการรับประกันชีวิต มีจำเลยที่ 2 เป็นกรรมการผู้กระทำการแทน จำเลยที่ 3 เป็นตัวแทนของจำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2533 นายบุญศรี เหนือจำทิศ ซึ่งเป็นสามีโจทก์ที่ 1 และเป็นบิดาของโจทก์ที่ 2 ได้เอาประกันชีวิตกับจำเลยที่ 1 ในวงเงิน 300,000 บาท เริ่มสัญญาในวันที่ 22 พฤษภาคม 2533 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 มีกำหนด 33 ปี ต่อมาในวันที่ 28 พฤษภาคม 2533 นายบุญศรีเข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาลอุดรธานี และถึงแก่ความตายในวันที่ 29 มิถุนายน 2533 ด้วยโรคตับวาย (มะเร็ง) โจทก์ทั้งสองไปติดต่อขอรับเงินตามกรมธรรม์จากจำเลยทั้งสาม แต่จำเลยทั้งสามไม่ยอมจ่ายอ้างว่านายบุญศรีปิดบังเรื่องที่เคยเจ็บป่วยมาก่อนเอาประกันชีวิต ขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันรับผิดชอบใช้เงินจำนวน 328,875 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตรา ร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงิน 300,000 บาทนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การว่า นายบุญศรีละเว้นไม่เปิดเผยข้อเท็จจริงและแถลงข้อความ อันเป็นเท็จในการขอเอาประกันชีวิตว่าตนมีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เคยให้แพทย์ตรวจ หรือเข้าสถานพยาบาลตรวจโลหิต ความดันปัสสาวะ เอกซเรย์ ตรวจหัวใจ หรือตรวจ อย่างอื่น จำเลยที่ 1 หลงเชื่อว่าเป็นความจริง จึงตกลงทำสัญญาประกันชีวิตนายบุญ ศรี จำเลยที่ 1 เพิ่งทราบความจริงเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2534 ว่านายบุญศรีได้ทำ สัญญาปกปิดข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำคัญในการทำสัญญาประกันชีวิต ในวันที่ 19 มิถุนายน 2534 จำเลยที่ 1 จึงมีหนังสือบอกล้างสัญญาไปยังโจทก์ทั้งสอง

จำเลยที่ 2 ยื่นคำให้การ ส่วนจำเลยที่ 3 ขาดนัดยื่นคำให้การต่อมาโจทก์ทั้งสอง ขอถอนฟ้องจำเลยที่ 2 และที่ 3 ศาลชั้นต้นอนุญาต

ระหว่างพิจารณาโจทก์ทั้งสองและจำเลยที่ 1 ทำกันให้ศาลชั้นต้นวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นเดียวว่า จำเลยที่ 1 ฐานเหตุที่จะบอกล้างสัญญาประกันชีวิตระหว่างนายบุญศรี Henio จำคุกกับจำเลยที่ 1 เกิน 1 เดือน แล้วหรือไม่ หากจำเลยที่ 1 ฐานเหตุที่จะบอกล้างเกิน 1 เดือน แล้ว จำเลยที่ 1 ยอมแพ้และขอใช้เงินตามฟ้องให้แก่โจทก์ หากจำเลยที่ 1 ฐานเหตุที่จะบอกล้างไม่เกิน 1 เดือน โจทก์ทั้งสองยอมแพ้และไม่ติดใจเรียกร้องจากจำเลยที่ 1

ศาลชั้นต้นเห็นว่า จำเลยที่ 1 ฐานเหตุที่จะบอกล้างสัญญาประกันชีวิตเกิน 1 เดือน พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 328,875 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีในต้นเงิน 300,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งสอง

จำเลย ที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลย ที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ว่า จำเลยที่ 1 ฐานเหตุที่จะบอกล้างสัญญาประกันชีวิตเกิน 1 เดือน นับแต่วันฐานเหตุที่จะบอกล้างสัญญาประกันชีวิตหรือไม่ เห็นว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่โจทก์ทั้งสองนำเสนอว่า ในคำร้องขอรับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2533 เอกสารหมายเลข 4 ระบุว่านายบุญศรีถึงแก่ความตายเพราะเป็นโรคมะเร็งในตับและข้อเท็จจริงฟังได้ตามคำเบิกความของนายกิตติพงษ์พยานจำเลยที่ 1 ว่าโรงพยาบาลอุดรธานีได้ถ่ายสำเนาประวัติการรักษาตัวของนายบุญศรีมอบให้นายกิตติพงศ์และนายกิตติพงศ์ได้รายงานแจ้งไปยังสำนักงานใหญ่ของจำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 16

พฤศจิกายน 2533ตามเอกสารหมายเลข 7 ซึ่งตามรายงานดังกล่าวระบุว่า จากการตรวจสอบเชื่อได้ว่านายบุญศรีมีสุขภาพไม่สมบูรณ์ก่อนทำประกันอย่างแน่นอนและป่วยเป็นมะเร็ง ทั้งตามหนังสือบอกกล่าวสัญญาประกันชีวิตเอกสารหมายเลข 12 จำเลยที่ 1 ก็อ้างว่าแพทย์เคยวินิจฉัยว่านายบุญศรีป่วยเป็นโรคมะเร็งของท่อน้ำดีจำเลยที่ 1 ย่อมมีเหตุควรรู้ได้แล้วว่านายบุญศรีเคยป่วยเป็นโรคมะเร็งและเคยได้รับการตรวจรักษามาแล้ว แต่นายบุญศรีปกปิดความจริงดังกล่าวฉะนั้น จึงฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 ได้รู้มูลเหตุที่จะบอกกล่าวสัญญาประกันชีวิตตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2533 ที่จำเลยที่ 1 ได้รับรายงานตามเอกสารหมายเลข 7 ของนายกิตติพงศ์แล้วการที่จำเลยที่ 1 บอกกล่าวสัญญาประกันชีวิตในวันที่ 19 มิถุนายน 2534จึงเกิน 1 เดือน นับแต่วันที่จำเลยที่ 1 รู้มูลเหตุที่จะบอกกล่าวได้จำเลยที่ 1 จึงต้องแพ้งคดีตามคำทำดั่งที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัย

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-ปรีชา เฉลิมวณิชย์-อำนวยการ สุขพรหม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ